

eul_wid: pve-aa

Κῦρος ὁ Ῥητορικός · Cyrus the Rhetorician

On the Difference of Stance

Περὶ διαφορᾶς στάσεως

Period: Ῥωμαϊκή Roman

Dialect: Κοινή Koine

Domain: Ῥητορική Oratory

Format: Λόγος Oration

ΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΣΕΩΣ. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΟΦΙΣΜΟΥ.

¹ (τ) Τὰς τοῦ κατασοφισμοῦ ζητήσεις στοχαστικὰς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἶναι πάντες ἀπεφήναντο· οὐ γὰρ ζητοῦμεν, φασίν, ἐν αὐταῖς τί ἐστὶν τὸ κατασοφίσασθαι, ἵνα γένωνται οἱ ὅροι, ἀλλ' ὁμολογουμένου τούτου, τοῦ ὅτι κατασοφίσασθαι ἐστὶ τὸ ὅτῳ δὴ τρόπῳ ποιῆσαι τὸ κεκωλυμένον, ἢ ζητήσεις πᾶσά ἐστι περὶ τοῦ εἰ ἐκὼν ἢ ἄκων ἐποίησε. Προκείσθω δὲ παραδείγματος ἕνεκεν ἐκεῖνο τὸ ζήτημα· νόμος τὴν ὀρφανὴν μῆτε τὸν ἐπίτροπον γαμεῖν, μῆτε τὸν τοῦ ἐπιτρόπου παῖδα. ἐπίτροπος τὸν υἱὸν ἀπεκήρυξεν, ἐκεῖνος ἐβιάσατο τὴν κόρην· εἴλετο αὐτοῦ τὸν γάμον ἢ παῖς ἀνέλαβεν αὐτὸν μετὰ ταῦτα ὁ πατήρ· καὶ κρίνεται κατασοφισμοῦ· ὅτι μὲν γὰρ [οὐ] κεκώλυκεν ὁ νομοθέτης μὴ γαμεῖν τὸν υἱὸν τοῦ ἐπιτρόπου, γέγονεν· ἐκ τῆς τέχνης δὴλόν ἐστι, ζητεῖται δὲ εἰ ταῦτα γνώμη τοῦ ἐπιτρόπου γέγονε. καὶ πᾶσα ἡ διαίρεσις ἔσται στοχαστικὴ· καὶ τοῖς τοῦ στοχασμοῦ κεφαλαίοις τεμοῦμεν ζήτημα πλὴν τῆς τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσεως· ἐν γὰρ τοῖς γνωμικοῖς στοχασμοῖς τὸ κεφάλαιον τοῦτο ἐκλείπει· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲν οὖν στοχαστικά ἐῖσιν, ὡς ἔφαμεν, αἱ τοῦ κατασοφισμοῦ ζητήσεις· ἔσονται δὲ ποτε καὶ ἀντιληπτικά, ὡς ἐπ' ἐκεῖνου τοῦ ζητήματος· ἐξῆν καὶ ἐκ δούλης παιδοποιεῖσθαι, ἔχων τις γνήσιον ἔσχεν καὶ ἐκ δούλης παῖδα· νόμου κελεύοντος, διανέμειν μὲν τὸν πρεσβύτερον, αἰρεῖσθαι δὲ τὸν νεώτερον, διένειμεν ὁ γνήσιος ἀντιτιθεὶς τῇ λοιπῇ οὐσίᾳ τὴν μητέρα τοῦ ἀδελφοῦ· ἐκεῖνος εἴλετο τὴν μητέρα καὶ κρίνει τὸν νεύμαντα κατασοφισμοῦ· οὐκ ἀρνεῖται ἐνταῦθα ὁ νεύμας, ἀλλὰ φησιν, ὅτι καὶ κατ' ἐξουσίαν διένειμα, καὶ δίκαιος ἡ διανομή· μητέρα γὰρ ἀντέθηκα τοῖς κτήμασιν· καὶ ὅλως εὔηθες τὴν ζήτησιν οἶεσθαι εἶναι περὶ τὴν γνώμην τοῦ νεύμαντος· πότερον ἐκὼν ἐποίησεν ἢ ἄκων· ὁμολογῶν γὰρ ἐκεῖνος τὸ πεποιηκέναι, τὸ κατ' ἐξουσίαν προβάλλεσθαι· ἔσονται δὲ ποτε καὶ συλλογιστικοὶ κατασοφισμοί· οἷον νόμος ἐκώλυεν ὀνομαστὶ μὴ κωμωδεῖν τὰ πρόσωπα· τίς αὐτὰ εἰσάγει· καὶ κρίνεται κατασοφισμοῦ· δῆλος μὲν γὰρ κατασοφισμὸς, ὅτι ἐτέρῳ τρόπῳ πεποίηκε τὸ κεκωλυμένον· διαιρεῖται δὲ τοῖς τοῦ συλλογισμοῦ κεφαλαίοις, τοῦ μὲν κρινομένου λέγοντος, μὴ εἶναι ἑαυτὸν ὑπεύθυνον τῷ ῥητῷ· μὴ γὰρ πρὸς ὄνομα κεκωμωδηκέναι, τοῦ κατηγοροῦ λέγοντος, ὅτι ἴσον ἐστὶ τῷ κεκωλυμένῳ· ἐγὼ δὲ σὲ οὐ παρανομῶν κρίνω, ἀλλ' ὅτι κατεσοφίσω αὐτὸ ποιῶν· τοῦτο δὲ ἄλλος ὅρον εἵρηκεν, οὕτως ὀριζόμενος· νόμος πρὸς ὄνομα μὴ κωμωδεῖν· κωμωδουμένου τινὸς, ὁ δῆμος ἀνεβόησεν οὐ δεῖν κωμωδεῖν· ἔσονται ποτε καὶ ἀντιστατικοὶ σοφισμοί, ὅταν ἐπὶ συμφέροντί τις κατασοφίσθαι λέγῃ· καθόλου τοίνυν ἰστέον ὅτι οἱ κατασοφισμοὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον

στοχαστικοὶ ἔσονται, ἐνίοτε δὲ καὶ ἀντιστατικοὶ καὶ συλλογιστικοὶ, οὐ μὴν ὄροι. ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΥ ΑΠΑΤΗΣ.

- 2 (τ) Αἱ τῆς ἀπάτης ζητήσεις ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲν καὶ αὗται στοχαστικά ἔσονται ζητούντων εἰ ἐκὼν ἠπάτησεν ἢ ἄκων· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὄροι· καὶ πολλάκις εὗρεθήσονται, ὅταν ζητῶμεν, ὅτι ἐστὶ τὸ ἀπατᾶν· δύνανται δὲ καὶ ἀντιστατικά γίνεσθαι, ἂν λέγῃ φεύγων, ἐξηπάτησε μὲν, ἀλλ' ἐπὶ συμφέροντι· ὡς οἱ ἱατροὶ καὶ οἱ κυβερνήται, εὐθυμίας ἕνεκα τῶν ὑποτεταγμένων· πρὸς δὲ καὶ οἱ στρατηγοί· ἔσονται δέ ποτε καὶ ἀντεγκληματικά, ὅταν ὁ φεύγων ἀντεγκαλῇ τῷ δίδοντι ὡς ἀξίῳ ὄντι ἀπατηθῆναι· οἷός ἐστι, φησὶν, ὁ Θεμιστοκλῆς ὁ ἀπάτης ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων ἐπὶ τῷ τειχισμῷ κρινόμενος· καθόλου τοίνυν ἰστέον, ὅτι οἱ τῆς ἀπάτης κρινόμενοι ἢ στοχαστικάς ἢ ὀρικάς ἢ ἀντεγκληματικάς ἢ συγγνωμονικάς τὰς ζητήσεις ποιήσουσι. ΠΕΡΙ ΚΑΚΩΣΕΩΣ.
- 3 (τ) Αἱ τῆς κακώσεως δίκαι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀντιληπτικά ἔσονται, ἔχουσαι μὲν τύπῳ παραγραφικῷ τὸ ὀριστικὸν προκείμενον· οἷον ἐπ' ἄλλοις ἢ κάκωσις ἐπὶ τὴν γυναῖκα ὑβρίζειν· ἢ προόδους αὐτῇ κωλύειν, ἢ τὴν προῖκα διαφθείρειν, ἢ ἄλλην ἐπεισάγειν γυναῖκα· ἀντιληπτικά δὲ οὔσαι μᾶλλον διὰ τὸ ἔχειν αὐτὸν τὴν ἐξουσίαν προβάλλεσθαι· οἷον ἐπεισάγων τις τοῖς παισὶ μητρὶαν ἀπεκήρυξεν αὐτοὺς, καὶ κρίνεται ὑπ' αὐτῶν κακώσεως, μετὰ τὰ προειρημένα ἐρεῖ ὅτε καὶ ἐξῆν· ἐξῆς καὶ εἰς τὸν νόμον ἢ ζήτησις· ὅπου γὰρ ἐπιλαμβάνεται νόμου, ἢ ἀπλῶς ἐγγράφου, ῥητὸν καὶ διάνοια ἀκολουθεῖ· ὅτι φόβου ἕνεκα νόμος κεῖται καὶ οὐκ ἀληθείας. εἰ δὲ καὶ πάντως οὐ παρανομῶν σε κρίνω, ἀλλ' ὅτι τὴν γυναῖκα λελύπηκας. ΠΕΡΙ ΚΑΚΟΥ ΒΙΟΥ.
- 4 (τ) Αἱ τοῦ κακοῦ βίου ζητήσεις ἔχουσι μὲν καὶ αὗται προηγούμενον τὸ ὀριστικόν, ζητούντων ἡμῶν, τίς ὁ κακὸς βίος· εἰσὶ δ', ὅταν μὲν ἐφ' οἷς τις αὐτὸς πεποίηκε κρίνεται, ἀντιληπτικά, ὅταν δὲ ἐφ' οἷς πεποίηκε, στοχαστικά. παραδείγματα ἀμφοτέρων· ἀναιρεῖ τις τοὺς φυγάδας κατιόντας, καὶ τούτῳ χρώμενος κακοῦ βίου κρίνεται· προηγούμενων τῶν παραγραφικῶν, ὅτι οὐκ ἂν ἐνὸς δεῖ κρίνεσθαι, ἀλλὰ πολλῶν καὶ τῶν καθ' ἑκάστην ἡλικίαν πεπραγμένων, ἔπεται τῷ ἀντιληπτικῷ, ὅτι ἐξῆν ἀναιρεῖν τοὺς φυγάδας· τοῦ δὲ στοχαστικοῦ παράδειγμα· συνεχῶς τις κηρυττόμενος κακοῦ βίου κρίνεται· τοῦτο γὰρ τοῖς τοῦ στοχασμοῦ κεφαλαίοις διαιρεῖται· γένοιτο δ' ἂν ποτε καὶ συγγνωμονικά· οἷον ἐρασθέντι τῷ προγόνῳ μητρὶδος συνεχώρησεν ὁ πατήρ καὶ κρίνονται οἱ τρεῖς κακοῦ βίου· ἰστέον οὖν ὅτι καθόλου ἢ ἀντίληψις καὶ ἔσονται ἢ τινὲς τῶν δικαιολογικῶν ἢ στοχαστικά ἢ συγγνωμονικά. ΠΕΡΙ ΚΑΚΟΥ ΕΘΟΥΣ.
- 5 (τ) Αἱ τοῦ κακοῦ ἔθους ἀντιλήψεις εἰσὶ ζητεῖται γὰρ ἐν αὐταῖς θετικῶς, εἰ καλῶς ταῦτα ἔπραξεν, ἢ οὐ· ἄτοπον δέ φησι τὸ προστιθέναι, ὅτι ἐπ' ἄλλοις τὸ κακὸν ἔθος ἤδη προχωρήσει· αὕξεται δὲ ἀπὸ τῆς ἐξουσίας· καὶ ἀντιλήψεις μὲν εἰσὶ τὸ μὴ παρὰ τοῦ μέλλοντος εἶναι ζήτησιν ἀπλῶς, ἀλλὰ κρίσιν τοῦ φανέντος ἤδη· ὅπερ ἐπὶ ταῖς δικαιολογικαῖς ὑπάρχει· πάλιν αὐτῶν τῶν δικαιολογικῶν ταύτῃ διαφέρουσιν· ἀντιλήψεις γίνονται ὅτι ἐν ἐκείναις μὲν ὁμολογεῖται τὸ ἀδίκημα, ἐν ταύτῃ δὲ ζητεῖται εἰ κακὸν ἐστὶν ἢ οὐ. ΠΕΡΙ ΑΧΑΡΙΣΤΕΙΑΣ.
- 6 (τ) Αἱ τῆς ἀχαριστείας γραφαὶ ἔχουσι καὶ τὸ πῶς ἀχάριστος· ὅπερ ἐστὶν ὀριστικόν· εἰσὶ δὲ καὶ ἀντιλήψεις καὶ ἀντιστάσεις· ἀντιλήψεις μὲν, οἷον ἀποκηρύκτων ἐξῆλθεν ἡ μήτηρ· ἐκεῖνος μισθοφορεῖ καὶ κρίνεται ὑπὸ τῆς μητρὸς ἀχαριστείας· ἄλλοι δὲ φασί, συνεμπίπτειν μὲν τῇ ἀντιλήψει τὰς τῆς ἀχαριστείας γραφάς, μὴ χρῆναι δεῖν αὐτάς, ἄλλως τε γὰρ μᾶλλον φησὶν ὁ κρινόμενος, ἐν οἷς ἐξῆν αὐτὸν μὴ διαλῦσαι τὴν χάριν· ἄμεινον οὖν ἐν ταῖς τοιαύταις γραφαῖς ἐπὶ τὰς ἄλλας τὰς δικαιολογικάς καταφεύγειν ἀντιστάσεις, ἀντεγκλήματα, συγγνώμας· ἄλλος δὲ τίς φησὶν, ὀριστικὴν μὲν εἶναι τὴν ἀχαριστείαν· ἂν γὰρ ὀρίσῃται ὁ ἕτερος ὅτι ἀχαριστείας ἐστὶ τὸ δυνάμενόν τινα μὴ ἐκτίσαι χάριν, οὐδὲν ἔχειν εἰπεῖν τὸν ἕτερον, ἀντιληπτικὴν δὲ οὐχὶ τὴν

ἐξουσίαν ἀντιθέτως ἀλλὰ λέγοντος, ὅτι οὐ δικάϊαν με χάριν ἀπαιτεῖ· καὶ τῆς ζητήσεως οὔσης περὶ τὸ δίκαιον. ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ.

- 7 (τ) Αἱ τῆς παρανοίας γραφαὶ ἀντιλήψεις εἰσὶν, ἔχουσαι καὶ αὗται τύπῳ παραγραφικῶς τὸ ὀριστικόν· παράδειγμα δὲ νόμος, καὶ ἐπὶ μητρὶ μοιχὸν καταλαβόντα ἀναιρεῖν· καταλαβὼν ὁ παῖς ἐπὶ τῇ μητρὶ ἀπέκτεινεν ἀμφοτέρους· ἐγράψατο αὐτὸν ὁ πατήρ φόνου· οὐχ εἴλε, καὶ κρίνεται ὑπ' αὐτοῦ παρανοίας. ἐρεῖ γὰρ ὅτι ἐξῆν μοι γράφεσθαι· εἴτα ἐπὶ τέλει θήσεται τὸ ἀντιστατικόν, ὅτι καὶ ὑπὲρ σοῦ· ἄλλος τις σφοδρότερον κατηγορήσεται καὶ πάλιν ἐπικειμένου τοῦ ζητήματος· τρεῖς τις εἶχε παῖδας, ὁ πρεσβύτερος ἐταίρας ἐρῶν ἀπήγαγε· ὁ δεύτερος τῆς αὐτῆς ἐρᾶ· οὐκ ἀποκηρύσσει αὐτὸν ὁ πατήρ καὶ κρίνεται ὑπὸ τοῦ τρίτου παρανοίας· ἐρεῖ γὰρ ὅτι ἐξῆν μοι καὶ ἀποκηρύσσειν καὶ μή. ΠΕΡΙ ΑΓΡΑΦΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ.
- 8 (τ) Αἱ τοῦ ἀγράφου ἀδικήματος ζητήσεις ἀντιληπτικαὶ εἰσιν, ἔχουσαι τύπῳ παραγραφικῶς τὸ ὀριστικόν· ἐπιπλέκεται δὲ αὐταῖς καὶ ἀντιστατικόν· οἷον μανέντι τῷ πένητι καὶ ἀποκτείναντι τοὺς παῖδας ἔδωκεν ὁ πλούσιος σωφροσύνης φάρμακον, καὶ κρίνεται αὐτὸν ἀγράφου ἀδικήματος· ἐνταῦθα γὰρ μετὰ τὸ εἰπεῖν τὸν κατήγορον, ὅτι ἄγραφόν ἐστι τὸ ἀδίκημα, τὸ ἐν μὲν τῷ νόμῳ μὴ γεγραμμένον, τοῖς δὲ ἔργοις γιγνόμενον, ἐρεῖ ὁ φεύγων, ὅτι ἐξῆν μοι σῶσαί τινα, εἴτα ἐπιπλέξει καὶ τὸ ἀντιστατικόν, ὅτι καὶ ὑπὲρ τοῦ δήμου ἐποίησα· ὁ γὰρ τοὺς παῖδας φονεύσας οὐκ ἂν οὐδὲ τῶν ἔξω ἐφείσατο. ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΟΥ ΑΠΟΠΟΜΠΗΣ.
- 9 (τ) Αἱ τῆς ἀδίκου ἀποπομπῆς γραφαὶ ἢ ἀδίκου ἐπιτροπαὶ ἢ ἀδίκου ἀπολείψεως ταραξοῦσι μὲν τοῖς ὀνόμασιν· εὐρεθήσεται, φησὶν, ἐν ταῖς δικαιολογικαῖς πλὴν τῆς ἀντιλήψεως· πλὴν γὰρ ἐξουσίαν ὁ νόμος ἀναιρεῖ· τὰ πολλὰ δὲ ἀντεγκληματικά ἔσονται· δεῖ δὲ, φησὶν, ἐν αὐταῖς ζητεῖν, μή τι παραγραφικὸν ἐμπίπτει, ὥσπερ ἐν ταῖς τοῦ κακοῦ βίου γραφαῖς· ὅτι μηδεὶς ὀφείλει ἐφ' ἐνὶ δι' εὐθυνῶν εἶναι τοῦ βίου παντὸς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πολλοῖς, καὶ ὅλως τῷ βίῳ. ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΔΩΡΕΑΣ.
- 10 (τ) Αἱ τῶν δωρεῶν αἰτήσεις, ἐὰν περὶ τοῦ τρόπου τῆς δωρεᾶς ζήτησιν ἔχωσι, πραγματικῆς εἰσι στάσεως· ἐὰν δὲ περὶ τοῦ δεῖν ὅλως τιμηθῆναι, ὀριστικῆς ἔσται, φησὶ, καὶ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν· παράδειγμα τούτων πραγματικῆς μὲν, ἐταίρα τύραννον ἀποκτείνασα αἰτήσῃ γέρας ἀριστεῖ γαμηθῆναι· περὶ γὰρ τοῦ τρόπου τῆς δωρεᾶς καὶ ἡ ζήτησις· ὀριστικῆς δὲ, ἀριστεὺς ἦτησεν ἁλλοτρίαν γυναῖκα, ἔλαβεν, ἀπῆγαγεν ἑαυτὴν ἢ γυνή· ἄλλην αἰτεῖ δωρεάν· περὶ γὰρ τοῦ εἰ ὅλως δεῖ λαβεῖν ἢ ζήτησις· ῥητοῦ δὲ καὶ διανοίας· δορυφόρος ἀποκτείνει τύραννον· ὁ μὲν γὰρ τῷ ῥητῷ χρῆται, ὁ δὲ τῇ διανοίᾳ, λέγων, ἐπὶ τοῖς ἀνευθύνοις τὴν δωρεάν αἰτεῖσθαι· ἔσται δὲ ποτε καὶ συνεζευγμένη ἐκ πραγματικῆς, ἢ ὀριστικῆς, ἢ νομικῆς· οἷον τὸν τρεῖς κλέπτας ἐλέγξαντα δωρεάν λαμβάνειν· δύο τις ἐλέγξας ἤλεγξε τρίτον ἑαυτὸν, καὶ αἰτεῖ εἰς τὸ γέρας σωθῆναι· πρώτη γὰρ ἡ πραγματικὴ λεγόντων ἡμῶν, εἰ καὶ ἔξεστί σοι γέρας λαβεῖν· ἀλλ' οὐ τοῦτο ὅπερ ἡ πραγματικὴ, νῦν δὲ οὐκ ἔξεστί σοι· οὐ γὰρ ἄλλον ἤλεγξας, ἀλλὰ σεαυτὸν, καὶ οὐδ' ἤλεγξας, ἀλλ' ὡμολόγησας τοῦτο ῥητὸν καὶ διάνοια καὶ ὅρος· ἐὰν δὲ ἐναλλάξ εἴποις, οὐκ ἔξεστί σοι προσλαβεῖν. εἰ δὲ καὶ ἔξεστιν, οὐ τοῦτο ἐν τῷ οὐκ ἔξεστιν ἀνασκευάσεις τὸ ἤδη προκατεσκευασμένον. ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΑΓΓΕΛΙΩΝ.
- 11 (τ) Αἱ προσαγγελίαι, ἐὰν μὲν οἰκέτην τις προσάγῃ, ἀντιληπτικαὶ ἔσονται, ὡς ὁ ἀττικίζων οἰκέτης, καὶ προσαγόμενος ἦν, ἢ τις τῷ δικαιολογικῶς, ἐὰν δὲ αὐτόν τις προσαγγέλῃ, πραγματικῆς ἔσονται στάσεως. ΠΕΡΙ ΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ.
- 12 (τ) Αἱ τιμήσεις καὶ ἀνθυποτιμήσεις πραγματικαὶ εἰσι· δῆλον γὰρ ὅτι προκατενεχθείσης ἐτέρας ψήφου ἢ ζήτησις, πότερον ταύτης ἐστὶ τῆς τιμωρίας, ἢ ἐτέρας ἄξιος. ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΩΝ.
- 13 (τ) Αἱ ἀποκηρύξεις ποτὲ μὲν συγγνωμονικαὶ ἔσονται ὡς ἐπὶ τοῦ ἐρῶντος καὶ ἀποκηρυσσομένου, ποτὲ δὲ ἀντιληπτικαὶ, ὡς ἐπὶ τοῦ συνεχῶς ἀποδημοῦντος καὶ ἀποκηρυσσομένου, ποτὲ δὲ

ἀντιστατικά, ὡς ἐπὶ τοῦ φυγάδος ὄντος τοῦ πατρὸς, ἐπὶ τοῖς ὁρίοις φαινομένου μετὰ ξίφους, καὶ μετὰ τὴν κάθοδον ἀποκηρυσσομένου, καὶ ὅλως ὑπόκεινται, φησὶ, ταῖς δικαιολογικαῖς ἔσονται δὲ πραγματικά· οἷον ἀπεκήρυξέ τις τὸν παῖδα μανέντα, ἀνέλαβε σωφρονήσαντα, πάλιν ἀπεκήρυξεν. ἐνταῦθα γὰρ μὴ εἶναι κατηγορίαν, οὐδ' εἰ ἡδίκησε ζητεῖσθαι, ἀλλὰ πραγματικῶς, εἰ τὸν ἅπαξ ἀναληφθέντα οὐκ ἔτι δεῖ ἀνακηρύττεσθαι· ἐὰν ἄλλο μὴ ἢ καινὸν ἔγκλημα, ἢ οὐκ ἀποκηρύττει, ἀλλ' ἀποδίδωσι τὴν προτέραν ἀποκήρυξιν· καὶ τὸ μὲν ἀδικεῖν τότε ἐκρίθη· ἀκόλουθον δὲ σώζειν τὰ κεκριμένα, ἢ ἔλυσεν αὐτὰ τοῦ κελεῦσαι· ἐνταῦθα γὰρ οὐκ ἔστιν ὡς ἐπ' ἀδικήματι κατηγορία· οὐδὲ τοῦ εἰ ἀδικεῖ ζήτησις, ἀλλ' ἐπὶ τοῖς οὕτω πεπραγμένοις τι ποιητέον ἐστίν. ΠΕΡΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ.

- 14 (t) Αἱ δοκιμασίαι, ἐὰν μὲν ἐκ ῥητοῦ ᾧσι, πραγματικά εἰσι, καὶ διαιροῦνται τοῖς τοῦ ἐγκωμίου κεφαλαίοις· οἷον μετὰ τὰ κατὰ Κύζικον Ἀλκιβιάδης δαδουχεῖν δοκιμάζεται· ἐὰν δὲ μετὰ ῥητοῦ, ὀριστικά· οἷον, νόμος τὸν ὀλόκληρον ἱεῖσθαι· οὐ γελᾷ τις καὶ δοκιμάζεται. ΠΕΡΙ ΒΟΥΛΗΣ.
- 15 (t) Αἱ τοῦ βουλευέσθαι ζητήσεις οὐκ αἰεὶ πραγματικά εἰσιν, ἀλλ' ἔσονται ποτε καὶ ἄλλης στάσεως· οἷον ἐν λιμῷ καὶ πολιορκίᾳ ἐψηφίσαντο τοὺς ἀχρήστους ἀποκτεῖναι. ἡρίστευσέ τις τῶν χειρῶν ἀφρημένος, καὶ βουλεύονται· ἀπὸ γὰρ τοῦ ῥητοῦ ἡ ζήτησίς ἐστι, πότερον τοὺς γέροντας καὶ τὰς γυναῖκας μόνας ἀνηρῆσθαι δεῖ, ἢ καὶ τοὺς ἄνδρας, ἂν ᾧσιν ἄχρηστοι· εἴτα τὸ ὀριστικόν· εἰ μὴδὲ ἄχρηστος οὗτος. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ.
- 16 (t) Αἱ ἀμφισβητήσεις, ἐὰν μὲν περὶ τοῦ τῆς ἐπιτηδειότητος, εἴ τις μᾶλλον ἄξιος, ἢ ὅλως τὰς ζητήσεις περὶ μέλλοντος ἔχουσι, πραγματικά εἰσιν, ὡς ἐπὶ τούτου· ἔδοξε βασιλεύεσθαι τὴν Ἑλλάδα· Ἀρχίδαμος καὶ Περικλῆς ἀμφισβητοῦσι, καὶ διαιρεθήσονται τοῖς τῶν προσώπων τόποις· ὅταν δὲ περὶ τοῦ τί ἐστὶν ἀμφισβητῶσι, καὶ περὶ παρεληλυθότος ἐστὶ χρόνου ἢ ζήτησις, τότε ὀριστικά ἔσονται· οἷον τύραννος ἐρῶν γυναικὸς σχηματίσας δορυφόρον καὶ καταλιπὼν ἐπὶ τῆς ἀκροπόλεως κατήλθεν αὐτὸς πρὸς τὴν γυναῖκα· κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον καὶ ὁ τῆς γυναικὸς ἀνὴρ εὐρῶν ἐκεῖνον ἐπὶ τῆς οἰκίας κτείνει, καὶ ἕτερος ἐλθὼν ἐπὶ τῆς ἀκροπόλεως ἀπέκτεινε τὸν δορυφόρον ὡς τύραννον, καὶ περὶ τοῦ γέρως ἀμφισβητοῦσιν· ἐνταῦθα γὰρ περὶ τοῦ τίς ὁ τὸν τύραννον ἀποκτείνας οὐ τίς ἐπιτηδειότερος ζητοῦσι· καὶ τῶν μὲν ἐκατέρων, πῇ μὲν πέπρακται, τῷ δὲ λείπει· τοῖς δὲ ὀλόκληρά ἐστι τὰ πεπραγμένα. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙ ΤΑΣ ΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ.
- 17a (t) Στοχασμός· Ἐὰν ὁ κρινόμενος πάντη ἀρνήται, καὶ ἡ ζήτησις ἢ περὶ τοῦ εἰ γέγονε τὸ πρᾶγμα ἢ ἔσται, καὶ μὴ συμφωνῇ τὸ σημεῖον τῷ ἐγκαλουμένῳ, ἢ τὸ κρινόμενον ἀφανές ἐστὶ, στοχασμὸς ἔσται. Ὅρος.
- 17b (t) Ἐὰν δὲ τὰ μὲν ὁμολογῇ ὁ κατήγορος, τὰ δὲ ἀρνήται, καὶ ἡ ζήτησις ἢ περὶ τοῦ, εἰ τοῦτό ἐστιν, ἢ ἐκεῖνο, καὶ τὰ μὲν πεπραγμένα ἢ, τὰ δὲ λείποντα, ἢ ζήτησις ἔσται ὀρική. Ἀντίληψις.
- 17c (t) Ἐὰν μὲν τὸ πεπραγμένον ἢ εἰρημένον αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ ἀδίκημα, ἢ ἔθος, ἢ τέχνην ἀναφέρηται· ἀπὸ δὲ τῆς περιστάσεως ἐλέγχεται καὶ ἄλλο ἀπ' ἄλλου κρίνεται, οὐχ ὥσπερ ἐν στοχασμῷ σημεῖον ἡμῶν, ἢ τὸ λεχθὲν, τοῦ ἐγκαλουμένου ποιουμένων, ἀλλὰ τὸ μὲν πραχθὲν, ἢ τὸ λεχθὲν ἐν αὐτῷ μεμφομένων, ὄνομα δὲ αὐτῷ ἕτερον τιθεμένων, ἀντιληπτική γίνεται ἡ ζήτησις. Μετάστασις.
- 17d (t) Ἐὰν ὁμολογῇ μὲν ὁ φεύγων τὸ ἀδίκημα, μεθιστῇ δὲ εἰς ἕτερον πρᾶγμα ἢ πρόσωπον τὸ κεκωλυκὸς δυνάμενον εὐθύνας δοῦναι, μεταστατικὴν ποιεῖ τὴν στάσιν. Ἀντίθεσις.
- 17e (t) Ἐὰν ὁμολογῇται μὲν τὸ ἀδίκημα, καὶ εὐεργέτημά τι ἀποδεικνύη, ἀντιστατικὴν ποιεῖ τὴν στάσιν. Συγγνώμη.

17f (t)

Ἐὰν ἀδίκημα μὲν ἦ γεγονὸς ὁμολογούμενον, λέγει δὲ ὁ φεύγων ἄκων αὐτὸ πεποιηκέναι, ἢ μεταφέρει εἰς πρόσωπον, μὴ δυνάμενον δὲ εὐθύνας δοῦναι τῆς αἰτίας, συγγνωμονικὴν ποιεῖ τὴν στάσιν. Πραγματική.

17g (t) Ἐὰν περὶ μέλλοντος ἡ ζήτησις ἦ, ἡ δοκιμασία ἄνευ ῥητοῦ, ἡ ἀξίωσις ὠρισμένη, ἡ νόμου εἰσφορὰ, ἡ προσαγγελία, ἑαυτὸν τινος προσαγγείλαντος, ἢ ὅλως σκέψις μελλόντων πραγμάτων οὐχ ὡς ἐν στοχασμῷ περὶ τοῦ εἶ ἔστιν, ἀλλὰ περὶ τοῦ, ποῖά τινα ἔστι, πραγματικὴν ποιήσει τὴν στάσιν. Ῥητὸν καὶ διάνοια.

17h (t) Ἐὰν εἷς ὁ νόμος, ἡ ψήφισμα, ἡ διαθήκη ἢ ἄλλο ἐν ῥητοῖς κείμενον, καὶ ὁ μὲν κατήγορος τῷ ῥητῷ χρῶτο, ὁ δὲ φεύγων ταῖς διανοίαις, ῥητὸν καὶ διάνοια ἔσται ἡ στάσις. Συλλογισμός.

17i (t) Ἐὰν τῷ κεκωλυμένῳ ὑπὸ νόμου καὶ τῷ ἐγγράφῳ τὸ ἄγραφον καὶ μὴ κεκωλυμένον ὁ κατήγορος ἔξωθεν ἀποδεικνύῃ ὅμοιον, συλλογιστικὴ ἔσται ἡ στάσις. Ἀντινομία.

17l (t) Ἐὰν δὲ δύο ὦσιν νόμοι, ἡ δύο ψηφίσματα, ἢ ὅλως δύο ῥητὰ, ἢ ἐν εἰς δύο τμηθῇ, καὶ τῷ μὲν ὁ ἕτερος χρῶτο, τῷ δὲ ὁ ἕτερος, μὴ φύσει ὄντων ἐναντίων τῶν ῥητῶν, ἀλλ' ἐκ τῆς περιστάσεως μαχομένων, ἀντινομία ἔσται ἡ στάσις. Ἀμφιβολία.

17m (t) Ἐὰν ἦ ῥητὸν, καὶ ὁ μὲν οὕτως αὐτὸ ἐκδέχεται, ὁ δὲ οὕτως, ἀμφιβολία ἔσται ἡ στάσις. Μετάληψις ἔγγραφος.

17n (t) Ἐὰν ἡ ζήτησις περὶ τοῦ πότερον δεῖ εἰσελθεῖν τὴν δίκην ἢ οὐ, καὶ περὶ τοῦ πότερον ἐν τούτῳ τῷ δικαστηρίῳ, ἢ ἐν ἐκείνῳ, καὶ περὶ τοῦ πότερον ὑπ' αὐτοῦ, ἢ ὑπ' ἄλλων, μετάληψις ἔγγραφος ἔσται. Ἄγραφος μετάληψις.

17o (t) [8b] Ἐὰν ὁ κατήγορος συγχωρῇ μὲν τὸ πεπραγμένον, λαμβάνῃ δὲ ἡ τόπον ἢ χρόνον, ἢ αἰτίαν, μετάληψις ἔσται ἄγραφος. Εἰσὶ δὲ καὶ τοῦ φεύγοντος μεταλήψεις καὶ γνωστέον δὲ αὐτὰς ἐκ τοῦ τὸν μὲν κατήγορον τὸ πρᾶγμα αἰτιαῖσθαι, τὸν δὲ φεύγοντα μεταλαμβάνειν ἢ τόπον ἢ τρόπον ἢ πρόσωπον ἢ χρόνον ἢ αἰτίαν. Τέλος Κύρου περὶ διαφορᾶς στάσεως.